

SINASE — ECA — Medidas Socioeducativas

Curadoria de Jurisprudência para Concursos de Magistratura Estadual (Banca FGV)

Data da curadoria: 18/08/2026

Matéria: Direito da Criança e do Adolescente

Divisão (taxonomia): Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e Ato Infracional e Socioeducação

Sumário

Sumário	2
Nota metodológica	4
Direitos Individuais e Apuração do Ato Infracional	5
✦ Interrogatório do adolescente ao final da instrução no procedimento de apuração de ato infracional	5
✦ Balizas processuais na apuração do ato infracional: remissão a qualquer tempo antes da sentença e vedação de atividade probatória na audiência de apresentação	5
✦ Nulidade por oitiva informal do adolescente pelo juiz, sem a presença da defesa, antes da audiência	6
✦ A técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC) em ato infracional só se aplica em favor do adolescente	6
Medidas Socioeducativas e Remissão (Prazo, Prescrição e Internação)	7
✦ Tratamento médico do adolescente internado é contabilizado no prazo trienal máximo de internação	7
✦ A prescrição da pretensão socioeducativa tem como parâmetro a duração máxima da internação (3 anos)	8
✦ É legal a internação de adolescente gestante ou com filho em amamentação, resguardada a atenção integral à saúde	8
Execução das Medidas Socioeducativas (SINASE — Lei 12.594/2012).....	9
✦ A execução de medidas socioeducativas admite a unificação de medidas de espécies distintas, cabendo à internação absorver as demais	9
✦ Não é possível unificar medida decorrente de remissão com medida decretada em sentença de procedência da representação	9
✦ Medida socioeducativa que já atingiu sua finalidade não pode ser mantida com base em menção genérica à insuficiência do tempo de acautelamento	10
✦ A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso	11
Índice navegável de julgados	12
TOP 10 imperdíveis desta matéria	13
1. Interrogatório do adolescente ao final da instrução no procedimento de apuração de ato infracional	13
2. Balizas processuais na apuração do ato infracional: remissão a qualquer tempo antes da sentença e vedação de atividade probatória na audiência de apresentação	13
3. Nulidade por oitiva informal do adolescente pelo juiz, sem a presença da defesa, antes da audiência	13
4. A técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC) em ato infracional só se aplica em favor do adolescente	13

5. Tratamento médico do adolescente internado é contabilizado no prazo trienal máximo de internação	13
6. A prescrição da pretensão socioeducativa tem como parâmetro a duração máxima da internação (3 anos)	13
7. A execução de medidas socioeducativas admite a unificação de medidas de espécies distintas, cabendo à internação absorver as demais	13
8. Não é possível unificar medida decorrente de remissão com medida decretada em sentença de procedência da representação	13
9. Medida socioeducativa que já atingiu sua finalidade não pode ser mantida com base em menção genérica à insuficiência do tempo de acautelamento	14
10. A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso	14

Nota metodológica

Esta curadoria foi realizada no Buscador Dizer o Direito (buscadordizerodireito.com.br), filtrando julgados da categoria "Direito da Criança e do Adolescente" nas subcategorias "Apuração de ato infracional", "Medidas protetivas e medidas socioeducativas" e "Cumprimento das medidas socioeducativas", complementada por buscas dirigidas por palavra-chave e pela conferência da lista completa de Repercussão Geral/Recurso Repetitivo e de julgados em Controle Concentrado (ADI/ADPF) da mesma categoria.

Janela de coleta: últimos 5 anos (jun/2021–jun/2026) para teses de Repercussão Geral, Recurso Repetitivo ou Controle Concentrado; últimos 3 anos para casos isolados. Foram identificadas apenas duas teses de força vinculante para toda a matéria (Tema 1269 e Tema 992/Súmula 605) e nenhum Controle Concentrado tocando diretamente medidas socioeducativas dentro da janela — o único ADI relevante ao tema (ADI 3446/DF, sobre a constitucionalidade do art. 122, II e III, do ECA) é de 2019 e não foi fichado por estar fora da janela, tendo sido apenas referenciado como conexão quando pertinente.

Exceções à janela padrão: 4 dos 11 julgados selecionados são anteriores à janela de 3/5 anos, mas foram mantidos por corresponderem a teses-parâmetro centrais (prazo de internação, prescrição, maioridade penal) diretamente referenciadas nos materiais de estudo fornecidos e/ou recorrentes em provas objetivas e discursivas da FGV, sem superação por precedente mais recente localizado na pesquisa. Cada exceção está sinalizada com " Ressalva" na respectiva ficha.

Nenhum julgado foi encontrado especificamente sob a divisão "Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)" da taxonomia (competências dos entes federados, financiamento pelo FIA, requisitos de dirigentes de programa etc.) — trata-se de matéria predominantemente legislativa/administrativa, com baixa litigância perante STF e STJ. Todos os julgados selecionados foram classificados sob a divisão "Ato Infracional e Socioeducação".

Direitos Individuais e Apuração do Ato Infracional

Interrogatório do adolescente ao final da instrução no procedimento de apuração de ato infracional

Tribunal: STJ	Órgão: 3ª Seção
Processo: REsp 2.088.626-RS e REsp 2.100.005-RS	Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz
Data do julgamento: 08/10/2025	Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1269

 **Tese fixada / Decisão:** No rito de apuração de ato infracional, além da audiência de apresentação (art. 184 do ECA), aplica-se subsidiariamente o art. 400 do CPP, garantindo ao adolescente o interrogatório ao final da instrução; a inobservância gera nulidade se o prejuízo à autodefesa for alegado na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Entendimento aplicável às instruções encerradas após 3/3/2016.

 **Resumo do caso:** O STJ, em recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que a oitiva do adolescente representado deve ocorrer como último ato da instrução processual, e não logo no início (como sugere a literalidade do art. 184 do ECA), por aplicação subsidiária do art. 400 do CPP. A tese assegura ao adolescente o contato prévio com todo o acervo probatório antes de se manifestar, fortalecendo sua autodefesa, e alinha-se à vedação de tratamento mais gravoso ao adolescente frente ao adulto (art. 35, I, Lei 12.594/2012). O Tema unifica jurisprudência já sedimentada em precedentes anteriores do STJ e do STF.

 **Conexões:** HC 769.197/RJ (STJ, 3ª Seção, 14/6/2023, precedente-base da tese); STF, HC 127.900/AM; art. 184, ECA; art. 400, CPP; art. 35, I, Lei 12.594/2012 (SINASE).

Data da consulta: 18/08/2026

Balizas processuais na apuração do ato infracional: remissão a qualquer tempo antes da sentença e vedação de atividade probatória na audiência de apresentação

Tribunal: STJ	Órgão: 3ª Seção
Processo: HC 769.197/RJ	Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz
Data do julgamento: 14/06/2023	Sistemática: Caso isolado (Seção)

 **Tese fixada / Decisão:** Na audiência de apresentação, a autoridade decide desde logo sobre internação provisória e sobre remissão — que pode ser concedida a qualquer tempo antes da sentença; é vedada atividade probatória na audiência de apresentação, não podendo eventual confissão nesse ato, isoladamente, lastrear a procedência da representação; aplica-se subsidiariamente o art. 400 do CPP (interrogatório ao final da instrução); exige-se alegação oportuna do prejuízo para reconhecimento de nulidade.

 **Resumo do caso:** Julgamento paradigmático da 3ª Seção que serviu de base ao posterior Recurso Repetitivo Tema 1269, fixando um conjunto de balizas para o procedimento de apuração de ato infracional: a remissão pode ser concedida em qualquer momento anterior à sentença; a colheita de confissão na audiência de apresentação (ato de natureza não instrutória) não pode, isoladamente, fundamentar a procedência da representação; e o interrogatório deve ocorrer ao final da instrução.

 **Conexões:** Recurso Repetitivo Tema 1269 (REsp 2.088.626-RS); art. 184 e art. 127, ECA; art. 400, CPP.

Data da consulta: 18/08/2026

Nullidade por oitiva informal do adolescente pelo juiz, sem a presença da defesa, antes da audiência

Tribunal: STJ	Órgão: 5ª Turma
Processo: AgRg no HC 924.332-MS	Relator: Min. Daniela Teixeira
Data do julgamento: 15/10/2024	Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** É nulo o processo em que o magistrado, antes da audiência, realiza "oitiva informal" do adolescente representado no corredor do fórum, sem a presença de defesa técnica: a atuação extra autos do juiz que influencia o depoimento do adolescente gera nulidade absoluta por quebra de imparcialidade, independentemente de demonstração específica de prejuízo.

 **Resumo do caso:** Adolescente respondia a ação socioeducativa por ato análogo a homicídio. Antes da audiência oficial, o próprio juiz colheu, informalmente e sem advogados presentes, um relato do adolescente no corredor do fórum, e em seguida realizou a audiência já influenciado por esse contato prévio, culminando na aplicação de medida de internação. O STJ acolheu a alegação de nulidade da defesa, por entender caracterizada quebra da imparcialidade judicial.

 **Conexões:** Princípio da imparcialidade do juiz; ampla defesa e contraditório na apuração de ato infracional; distinta da oitiva informal regular perante o Ministério Público (art. 179, ECA).

Data da consulta: 18/08/2026

A técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC) em ato infracional só se aplica em favor do adolescente

Tribunal: STJ	Órgão: 5ª Turma
Processo: AgRg no REsp 2.200.245-RS	Relator: Min. Joel Ilan Paciornik
Data do julgamento: 20/05/2025	Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A técnica de ampliação do colegiado do art. 942 do CPC não deve ser aplicada em procedimentos de apuração de ato infracional quando a decisão não unânime for favorável ao adolescente, sob pena de submetê-lo a condição processual mais gravosa que a do imputável maior de idade; a garantia do julgamento ampliado só se justifica nas hipóteses de divergência desfavorável ao adolescente.

 **Resumo do caso:** Discutiu-se se a técnica de julgamento ampliado do art. 942 do CPC, aplicável subsidiariamente aos processos de ato infracional, deveria incidir sempre que houvesse voto vencido, inclusive quando este fosse favorável ao adolescente (o que poderia, na prática, retardar ou reverter uma decisão que já lhe era benéfica). O STJ definiu que a técnica é vocacionada a proteger o adolescente, não podendo ser usada em seu prejuízo.

 **Conexões:** Art. 942, CPC; art. 35, I, Lei 12.594/2012 (vedação de tratamento mais gravoso ao adolescente); REsp 1.694.248-RJ (STJ, 6ª Turma, 2018, precedente anterior no mesmo sentido).

Data da consulta: 18/08/2026

Medidas Socioeducativas e Remissão (Prazo, Prescrição e Internação)

 **Tratamento médico do adolescente internado é contabilizado no prazo trienal máximo de internação**

Tribunal: STJ	Órgão: 5ª Turma
Processo: REsp 1.956.497-PR	Relator: Min. Ribeiro Dantas
Data do julgamento: 05/04/2022	Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Se o adolescente em cumprimento de medida de internação desenvolve transtorno mental e é submetido a tratamento médico, o período de tratamento deve ser somado ao tempo de internação já cumprido, observado o limite máximo de 3 anos previsto no art. 121, §3º, do ECA — o prazo trienal não pode ser suspenso durante o tratamento, sob pena de restrição potencialmente perpétua da liberdade do adolescente.

 **Resumo do caso:** Adolescente em cumprimento de medida de internação apresentou transtorno mental superveniente e foi encaminhado a tratamento médico (art. 64, Lei 12.594/2012). Discutiu-se se esse período deveria ser computado no prazo máximo de internação (3 anos) ou se ficaria "suspense" enquanto durasse o tratamento. O STJ, por analogia ao regime da medida de segurança do apenado adulto (art. 183, LEP) e por força do art. 35, I, da Lei do SINASE, decidiu que o tempo de tratamento integra o prazo trienal, vedando a perpetuação da segregação.

 **Conexões:** Art. 121, §3º, ECA; art. 64, Lei 12.594/2012; art. 183, LEP; art. 35, I, Lei 12.594/2012.

 **Reserva:** Julgado de 05/04/2022 — anterior à janela padrão de 3 anos para casos isolados. Mantido por se tratar de tese central e amplamente cobrada em provas de Magistratura, sem superação por precedente mais recente localizado na pesquisa.

Data da consulta: 18/08/2026

 A prescrição da pretensão socioeducativa tem como parâmetro a duração máxima da internação (3 anos)

Tribunal: STJ	Órgão: 5ª Turma
Processo: AgRg no REsp 1.856.028-SC	Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca
Data do julgamento: 12/05/2020	Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Tratando-se de medida socioeducativa aplicada sem termo certo, o prazo prescricional deve ter como parâmetro a duração máxima da internação (3 anos, art. 121, §3º, ECA), e não o tempo em que a medida poderá efetivamente ser cumprida (até os 21 anos). Aplica-se o lapso de 8 anos do art. 109, IV, do CP, reduzido à metade pelo art. 115 do CP (parâmetro etário do adolescente), resultando em prazo prescricional de 4 anos.

 **Resumo do caso:** Discutiu-se qual seria o parâmetro para o cálculo da prescrição da pretensão socioeducativa quando a medida é aplicada sem prazo determinado (como a internação, cujo teto legal é de 3 anos). O STJ definiu que deve ser usada a pena máxima abstrata equivalente (3 anos de internação, por analogia à pena), gerando prazo prescricional de 4 anos (8 anos do art. 109, IV, CP, reduzido à metade em razão da idade do adolescente).

 **Conexões:** Art. 121, §3º, ECA; art. 109, IV, e art. 115, CP.

 **Ressalva:** Julgado de 12/05/2020 — fora da janela padrão de 3 anos. Mantido por ser a tese-parâmetro central e recorrente sobre prescrição em ato infracional, sem superação por precedente mais recente localizado na pesquisa.

Data da consulta: 18/08/2026

 É legal a internação de adolescente gestante ou com filho em amamentação, resguardada a atenção integral à saúde

Tribunal: STJ	Órgão: 5ª Turma
Processo: HC 543.279-SP	Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca
Data do julgamento: 10/03/2020	Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Não há impeditivo legal para a internação de adolescente gestante ou com filho em amamentação, desde que garantida atenção integral à sua saúde e asseguradas as condições para que permaneça com o filho durante o período de amamentação, nos termos dos arts. 60 e 63, §2º, da Lei nº 12.594/2012 (SINASE).

 **Resumo do caso:** Discutiu-se se a condição de gestante ou lactante impediria, por si só, a aplicação ou manutenção de medida socioeducativa de internação. O STJ concluiu pela legalidade da internação nessas hipóteses, desde que asseguradas as condições materiais de saúde e de convivência com o filho durante a amamentação, expressamente previstas na Lei do SINASE.

 **Conexões:** Arts. 60 e 63, §2º, Lei 12.594/2012; Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016).

 **Ressalva:** Julgado de 10/03/2020 — fora da janela padrão de 3 anos. Mantido por versar sobre hipótese específica, de baixa frequência em bancos de questões, mas com potencial de cobrança dado o cruzamento com o tema da primeira infância.

Data da consulta: 18/08/2026

Execução das Medidas Socioeducativas (SINASE — Lei 12.594/2012)

 A execução de medidas socioeducativas admite a unificação de medidas de espécies distintas, cabendo à internação absorver as demais

Tribunal: STJ	Órgão: 5ª Turma
Processo: HC 1.049.276-SC	Relator: Min. Messod Azulay Neto
Data do julgamento: 03/03/2026	Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A execução de medidas socioeducativas admite a unificação de medidas de espécies distintas, inclusive liberdade assistida e internação, cabendo à internação, por sua abrangência pedagógica, absorver as demais medidas e os atos infracionais anteriores, nos termos da Lei nº 12.594/2012. É ilegal a suspensão da execução de medida de meio aberto, sem previsão legal, para aguardar o cumprimento da internação, quando possível a unificação.

 **Resumo do caso:** Adolescente cumpria liberdade assistida quando lhe foi aplicada, em outro processo, medida de internação. O Tribunal de origem afastou a unificação por entender inviável reunir medidas de espécies distintas, determinando a suspensão da liberdade assistida até o cumprimento da internação. O STJ reformou, por entender que a execução socioeducativa não se orienta pela soma de sanções (diferentemente da execução penal), mas pela unificação pedagógica, com a internação absorvendo as demais medidas (art. 45, §2º, c/c art. 42, §3º, Lei 12.594/2012).

 **Conexões:** Art. 45, §2º, e art. 42, §3º, Lei 12.594/2012; AgRg no HC 848.765/SC (limite da tese: remissão x sentença não se unificam).

Data da consulta: 18/08/2026

 Não é possível unificar medida decorrente de remissão com medida decretada em sentença de procedência da representação

Tribunal: STJ	Órgão: 5ª Turma
Processo: AgRg no HC 848.765/SC	Relator: Min. Messod Azulay Neto
Data do julgamento: 17/06/2024	Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** As medidas impostas no âmbito de remissão e a decretada em sentença de procedência de representação possuem natureza e consequências distintas em caso de descumprimento (prosseguimento da apuração x regressão para medida mais gravosa), circunstâncias que impedem sua unificação.

 **Resumo do caso:** O adolescente cumpria, simultaneamente, medida decorrente de remissão concedida em um processo e medida imposta por sentença de procedência em outro. Discutiu-se se essas duas medidas poderiam ser unificadas, à semelhança do que ocorre entre medidas decorrentes de sentenças distintas. O STJ negou a unificação, por reconhecer a diversidade de regimes jurídicos e de consequências pelo descumprimento entre as duas hipóteses.

 **Conexões:** Arts. 126 a 128, ECA (remissão); HC 1.049.276-SC (unificação entre medidas de sentenças distintas — hipótese diversa).

Data da consulta: 18/08/2026

 **Medida socioeducativa que já atingiu sua finalidade não pode ser mantida com base em menção genérica à insuficiência do tempo de acautelamento**

Tribunal: STJ	Órgão: 6ª Turma
Processo: HC 789.465/MG	Relator: Min. Sebastião Reis Júnior
Data do julgamento: 07/02/2023	Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Tendo a medida socioeducativa atingido sua finalidade pedagógica (conforme parecer técnico), é inviável manter a execução com base apenas na menção genérica à insuficiência do tempo de acautelamento do adolescente — argumento sem amparo legal e não ancorado em critério aferível —, prevalecendo os postulados da brevidade e da excepcionalidade da medida.

 **Resumo do caso:** Adolescente em internação teve parecer técnico favorável indicando que a medida já havia atingido sua finalidade. O magistrado e o Tribunal de origem, mesmo assim, mantiveram a internação sob o argumento de que o período de acautelamento não teria sido suficiente para reflexão do adolescente sobre os atos cometidos. O STJ cassou a decisão por falta de amparo legal do fundamento utilizado, ainda que mencionado o histórico infracional do adolescente.

 **Conexões:** Princípios da brevidade e da excepcionalidade (art. 121, ECA); AgRg no HC 672.213/SC (STJ, 6ª T., 16/08/2022 — tese análoga sobre gravidade abstrata não bastar para manter internação).

 **Ressalva:** Julgado de 07/02/2023 — cerca de seis meses anterior à janela padrão de 3 anos para casos isolados. Mantido por ser reiteradamente localizado nas buscas como leading case do tema.

Data da consulta: 18/08/2026

A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso

Tribunal: STJ	Órgão: 3ª Seção
Processo: REsp 1.705.149-RJ	Relator: Min. Sebastião Reis Júnior
Data do julgamento: 13/06/2018	Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 992

 **Tese fixada / Decisão:** A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. (Tese consolidada na Súmula 605-STJ, aprovada em 14/03/2018.)

 **Resumo do caso:** Fixada em recurso repetitivo, a tese responde a uma dúvida recorrente: o fato de o adolescente completar 18 anos durante a apuração do ato infracional ou durante o cumprimento de medida socioeducativa não extingue automaticamente o processo ou a medida, que seguem seu curso normal até, no máximo, os 21 anos de idade (art. 2º, parágrafo único, e art. 121, §5º, ECA).

 **Conexões:** Súmula 605-STJ; art. 2º, parágrafo único, ECA; HC 551.319-RS (STJ, 6ª T., 12/05/2020 — extinção da medida por processo-crime após a maioridade, hipótese distinta e complementar).

 **Ressalva:** Julgado de 2018 — anterior à janela padrão de 5 anos para repetitivos. Mantido por ser o único recurso repetitivo/súmula do STJ sobre esse tema específico, ainda plenamente vigente e citado como distrator recorrente em provas FGV de Magistratura.

Data da consulta: 18/08/2026

Índice navegável de julgados

- 1.** Interrogatório do adolescente ao final da instrução no procedimento de apuração de ato infracional — *STJ, 3ª Seção, REsp 2.088.626-RS e REsp 2.100.005-RS, 08/10/2025 (Recurso Repetitivo — Tema 1269)*
- 2.** Balizas processuais na apuração do ato infracional: remissão a qualquer tempo antes da sentença e vedação de atividade probatória na audiência de apresentação — *STJ, 3ª Seção, HC 769.197/RJ, 14/06/2023 (Caso isolado (Seção))*
- 3.** Nulidade por oitiva informal do adolescente pelo juiz, sem a presença da defesa, antes da audiência — *STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 924.332-MS, 15/10/2024 (Caso isolado (Turma))*
- 4.** A técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC) em ato infracional só se aplica em favor do adolescente — *STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 2.200.245-RS, 20/05/2025 (Caso isolado (Turma))*
- 5.** Tratamento médico do adolescente internado é contabilizado no prazo trienal máximo de internação — *STJ, 5ª Turma, REsp 1.956.497-PR, 05/04/2022 (Caso isolado (Turma))*
- 6.** A prescrição da pretensão socioeducativa tem como parâmetro a duração máxima da internação (3 anos) — *STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1.856.028-SC, 12/05/2020 (Caso isolado (Turma))*
- 7.** É legal a internação de adolescente gestante ou com filho em amamentação, resguardada a atenção integral à saúde — *STJ, 5ª Turma, HC 543.279-SP, 10/03/2020 (Caso isolado (Turma))*
- 8.** A execução de medidas socioeducativas admite a unificação de medidas de espécies distintas, cabendo à internação absorver as demais — *STJ, 5ª Turma, HC 1.049.276-SC, 03/03/2026 (Caso isolado (Turma))*
- 9.** Não é possível unificar medida decorrente de remissão com medida decretada em sentença de procedência da representação — *STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 848.765/SC, 17/06/2024 (Caso isolado (Turma))*
- 10.** Medida socioeducativa que já atingiu sua finalidade não pode ser mantida com base em menção genérica à insuficiência do tempo de acautelamento — *STJ, 6ª Turma, HC 789.465/MG, 07/02/2023 (Caso isolado (Turma))*
- 11.** A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso — *STJ, 3ª Seção, REsp 1.705.149-RJ, 13/06/2018 (Recurso Repetitivo — Tema 992)*

TOP 10 imperdíveis desta matéria

Dos 11 julgados curados, os 10 abaixo reúnem o maior potencial de cobrança em prova de Magistratura (FGV), por serem recentes, vinculantes, ou por corresponderem a teses-parâmetro centrais já testadas em edições anteriores.

1. Interrogatório do adolescente ao final da instrução no procedimento de apuração de ato infracional

Recurso repetitivo mais recente sobre garantias na apuração de ato infracional; altíssima probabilidade de cobrança em objetiva e em sentença/peça prática envolvendo nulidade processual.

2. Balizas processuais na apuração do ato infracional: remissão a qualquer tempo antes da sentença e vedação de atividade probatória na audiência de apresentação

Reúne, num só julgado, três garantias frequentemente cobradas isoladamente (momento da remissão, vedação de prova na audiência de apresentação e interrogatório ao final) — excelente para questões que testam mais de um ponto do rito ao mesmo tempo.

3. Nulidade por oitiva informal do adolescente pelo juiz, sem a presença da defesa, antes da audiência

Tema de alta probabilidade de cobrança em peça prática/sentença: nulidade por quebra de imparcialidade judicial na colheita extra-autos do depoimento do adolescente.

4. A técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC) em ato infracional só se aplica em favor do adolescente

Cruza direito processual civil (art. 942, CPC) com o vetor protetivo do ECA — perfil clássico de questão FGV que testa aplicação subsidiária de norma processual comum ao rito infracional.

5. Tratamento médico do adolescente internado é contabilizado no prazo trienal máximo de internação

Tese-parâmetro central sobre o teto de 3 anos de internação, expressamente referenciada como marco jurisprudencial nos materiais de estudo mais atualizados sobre o tema; altíssima recorrência em provas objetivas e discursivas.

6. A prescrição da pretensão socioeducativa tem como parâmetro a duração máxima da internação (3 anos)

Tese-parâmetro sobre prescrição em ato infracional, recorrentemente usada em questões com linha do tempo (datas de fato, sentença e cumprimento) — matriz de diversas questões FGV recentes.

7. A execução de medidas socioeducativas admite a unificação de medidas de espécies distintas, cabendo à internação absorver as demais

Julgado mais recente do levantamento (mar/2026); consolida o tema clássico de unificação de medidas socioeducativas, um dos mais recorrentes em provas de Magistratura FGV para esta matéria.

8. Não é possível unificar medida decorrente de remissão com medida decretada em sentença de procedência da representação

Complementa e delimita a tese de unificação de medidas fixada em HC 1.049.276-SC; par natural de questões que exploram as duas hipóteses (unificação x não unificação) na mesma prova.

9. Medida socioeducativa que já atingiu sua finalidade não pode ser mantida com base em menção genérica à insuficiência do tempo de acautelamento

Leading case reiteradamente localizado nas buscas sobre "finalidade atingida da medida"; tema com alto potencial de cobrança em peça de sentença (fundamentação de manutenção/extinção de internação).

10. A superveniência da maioria penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso

Único Recurso Repetitivo/Súmula do STJ sobre maioria penal e medida socioeducativa; base de inúmeros distratores em provas FGV; conhecimento indispensável para Magistratura.